

ตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ ภายใต้ข้อบังคับสถาบันการbin พลเรือน ว่าด้วยการบรรจุ การแต่งตั้ง การออกจากตำแหน่ง วินัย และการลงโทษของพนักงาน พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งกำหนดความสัมพันธ์หรือสภาพการจ้างระหว่างกัน ดังนั้น ความเดือดร้อน หรือเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากความเป็นพนักงานของ สบพ. และให้ผู้ฟ้องคดีคืนเงินเดือนค่าจ้างที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิ จึงเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิ หรือหน้าที่ตามสัญญาจ้างแรงงานหรือข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างซึ่งอยู่ในบังคับแห่งกฎหมาย ว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ คดีนี้จึงเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงาน ตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณา คดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ และไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๘ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ ชดใช้เงินอันเนื่องมาจากการที่ผู้ฟ้องคดีถูกสั่งให้ออกจากความเป็นพนักงานของ สบพ. โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย นั้น เมื่อวินิจฉัยแล้วข้อพิพาทเกี่ยวกับการมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดี ออกจากความเป็นพนักงานของ สบพ. ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ดังนั้น คำฟ้องข้อหานี้ซึ่งเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดที่สืบเนื่องมาจากคำฟ้องข้อหาดังกล่าว จึงไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองเช่นกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ คบ.๒๓๔/๒๕๖๓)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ประกันตนได้ยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทน ในกรณีชราภาพประเภทเงินบำนาญชราภาพต่อสำนักงานประกันสังคม (ผู้ถูกฟ้องคดี) แต่ผู้ถูกฟ้องคดีสั่งจ่ายเงินบำนาญชราภาพสำหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นระยะเวลา ๑๑ เดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การสั่งจ่าย เงินบำนาญชราภาพดังกล่าวเป็นการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากยังขาดเงินบำนาญ ชราภาพของเดือนมกราคม ๒๕๖๒ อีก ๑ เดือน เป็นเงิน ๔,๑๒๕ บาท จึงนำคดีมาฟ้อง ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินบำนาญชราภาพ จำนวน ๔,๑๒๕ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น ข้อพิพาทในคดีนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสั่งจ่ายเงินบำนาญชราภาพ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่พอใจในคำสั่งของพนักงาน เจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งการตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ก็ชอบที่จะยื่นอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ อุทธรณ์ และหากผู้ฟ้องคดียังไม่พอใจผลคำวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ก็มีสิทธินำคดี ไปฟ้องยังศาลแรงงานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัย ทั้งนี้ ตามมาตรา ๘๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๘๗ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ข้อพิพาทในคดีนี้จึงไม่อยู่ใน อำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๘ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติ



จัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๓๔๑/๒๕๖๓ ที่ คร.๓๙๕/๒๕๖๓ และที่ คร.๑๕/๒๕๖๔ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

กรณีผู้ฟ้องคดีทั้งสองร้อยเก้าสิบเอ็ดซึ่งเป็นพนักงานบำนาญของการรถไฟแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ไม่พิจารณาอนุมัติให้รับเพิ่มเงินช่วยค่าครองชีพตามมาตรา ๔ เตราส แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งกำหนดให้ผู้ที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับเบี้ยหวัด บำนาญ หรือ ช.ค.บ. ให้ได้รับเงิน ช.ค.บ. เพิ่มขึ้นอีกในอัตราร้อยละ ๔ ต่อเดือนของจำนวนเงินที่ได้รับอยู่ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองออกคำสั่งหรือข้อบังคับการจ่ายเงินตามมาตรา ๔ เตราส แห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจ่ายเงินช่วยเหลือค่าครองชีพให้แก่อดีตพนักงานอื่นตามมาตรา ๔ เตราส แห่งพระราชกฤษฎีกาเดียวกัน นั้น แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะมีสถานะเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งถือว่าเป็น "หน่วยงานทางปกครอง" ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ก็ตาม แต่เมื่อข้อพิพาทในคดีนี้เป็นเรื่องของผู้ฟ้องคดีทั้งสองร้อยเก้าสิบเอ็ดซึ่งมีสถานะเป็นพนักงานบำนาญของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ได้รับเงินสงเคราะห์รายเดือนและเงินช่วยค่าครองชีพจากกองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงานในการรถไฟแห่งประเทศไทยตามข้อบังคับของการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๔.๙ กองทุนผู้ปฏิบัติงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๒๘ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ จึงถือได้ว่าข้อบังคับการรถไฟแห่งประเทศไทยดังกล่าวเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ กรณีจึงเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงานตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ คดีจึงไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๔๓/๒๕๖๔)

กรณีผู้ฟ้องคดีทั้งสองซึ่งเป็นลูกจ้างขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ฟ้องว่า ถูกนายจ้างบอกเลิกจ้าง ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่าเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม จึงได้มีหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่อนายกรัฐมนตรี ซึ่งต่อมาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีทั้งสองว่าได้ประสานส่งเรื่องให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพิจารณาให้ความช่วยเหลือแล้ว ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่ากรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน



ยังมิได้ดำเนินการสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองกลับเข้าทำงานหรือจ่ายเงินค่าเสียหายตลอดอายุการทำงานแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง อันเป็นการฝ่าฝืนหนังสือสั่งการของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าว จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง นั้น กรณีตามฟ้องเป็นการที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) กล่าวหาว่าองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเลิกจ้างผู้ฟ้องคดีทั้งสอง โดยไม่เป็นธรรม ขอให้วินิจฉัยสั่งให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพรับผู้ฟ้องคดีทั้งสองกลับเข้าทำงาน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้วินิจฉัยให้ยกคำร้องของผู้ฟ้องคดีทั้งสองแล้ว ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาล อันเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับคำวินิจฉัยชี้ขาดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่เป็นคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ แล้วไม่พอใจจึงฟ้องโต้แย้งคำวินิจฉัยดังกล่าว กรณีเป็นคดีอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ อันเป็นคดีพิพาทที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงานตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ ศาลปกครองจึงไม่อาจรับคำฟ้องนี้ไว้พิจารณาได้ตามมาตรา ๘ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๗๗/๒๕๖๔)

๓) การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลภาษีอากร

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นนิติบุคคล ประเภทบริษัทจำกัด ดำเนินธุรกิจโรงแรม ประสงค์ให้เทศบาลนครภูเก็ต (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ทบทวนการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินของผู้ฟ้องคดีเสียใหม่ให้ถูกต้อง อันเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีไม่พอใจในการประเมิน และได้อุทธรณ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ ก่อนนำคดีมาสู่ศาล คดีนี้จึงเป็นคดีอุทธรณ์คำวินิจฉัยของเจ้าพนักงานหรือคณะกรรมการตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาของศาลภาษีอากรตามมาตรา ๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๒๘ ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๘ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๒๕๒/๒๕๖๓)

กรณีฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ผู้อำนวยการกองคลัง เทศบาลเมืองกำแพงเพชร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และเจ้าพนักงาน



ประเมินภาษี เทศบาลเมืองกำแพงเพชร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน และเงินเพิ่ม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓-พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕ ภาษีป้ายและเงินเพิ่ม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘-พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามพระราชบัญญัติ ภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ และภาษีบำรุงท้องที่และเงินเพิ่ม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓-พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ ไม่ถูกต้อง เนื่องจากกรณีภาษีโรงเรือน และที่ดิน ทรัพย์สินบางรายการไม่มีเลขที่หรือไม่มีที่อยู่ ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ทราบว่าทรัพย์สิน ตั้งอยู่ที่ใด โดยผู้ฟ้องคดีได้แจ้งตลอดว่าไม่มีทรัพย์สินอยู่ที่ถนนเลียงเมือง ทรัพย์สินบางรายการ เคยมีผู้เช่าเป็นภาระของผู้เช่าที่ต้องชำระภาษี ผู้เช่าได้ติดต่อขอชำระภาษีแล้ว แต่สำนักงาน เทศบาลเมืองกำแพงเพชรไม่ยินยอมรับชำระ และทรัพย์สินบางรายการถูกทิ้งร้างเข้าเงื่อนไข ไม่ต้องเสียภาษี กรณีภาษีป้าย ระบุชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของป้ายแต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ลงลายมือชื่อ เป็นเจ้าของป้าย ประกอบกับสถานที่ติดตั้งป้ายไม่ใช่ที่อยู่ของผู้ฟ้องคดี ส่วนภาษีบำรุงท้องที่ไม่มี การแจ้งฐานในการคำนวณภาษี วิธีการคิดคำนวณ และข้อกฎหมายที่รองรับ ซึ่งผู้ฟ้องคดี ได้อุทธรณ์การประเมินภาษีดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นกรณีที่ ผู้ฟ้องคดีประสงค์ขอให้มีการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ใหม่ โดยเป็นการกล่าวอ้างถึงความไม่ชอบด้วยกฎหมายของกระบวนการและขั้นตอนที่เกี่ยวกับการ ประเมินภาษีอากรทั้งสิ้น กรณีจึงเป็นการฟ้องโต้แย้งการประเมินภาษีอากรของเจ้าพนักงาน ตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร ซึ่งเป็นข้อพิพาทที่เป็นคดีอุทธรณ์คำวินิจฉัยของเจ้าพนักงาน หรือคณะกรรมการตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของ ศาลภาษีอากรตามมาตรา ๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดี ภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๒๘ ต้องห้ามมิให้ศาลปกครองรับคำฟ้องไว้พิจารณาตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ คร.๓๑๖/๒๕๖๓)

การที่กรมสรรพากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และสำนักตรวจสอบภาษีกลาง กรมสรรพากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีหนังสือแจ้งประเมินภาษีอากรให้ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้จัดการ มรดกของนาย ช. นำเงินภาษีอากรไปชำระก็ดี หรือการที่สำนักงานสรรพากรภาค ๓ (ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๓) สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๔ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) สำนักงานสรรพากรพื้นที่ นนทบุรี ๒ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) และสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๒๕ (ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๖) มีคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินของนาย ช. เพื่อนำเงินมาชำระหนี้ค่าภาษีอากรก็ดี ล้วนแล้วแต่ เป็นกระบวนการของเจ้าพนักงานในการเรียกร้องของรัฐในหนี้ค่าภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร เมื่อผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้จัดการมรดกหรือในฐานะส่วนตัวโต้แย้งว่าการดำเนินการดังกล่าวไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย กรณีจึงเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องของรัฐในหนี้ค่าภาษีอากรที่อยู่ใน



ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลภาษีอากรตามมาตรา ๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๒๘ ข้อพิพาทในคดีนี้จึงไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๑๐๓/๒๕๖๔)

๔) การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕) การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลล้มละลาย

กรณีฟ้องว่า นางสาว ส. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ แจ้งต่อศาลปกครองกลางว่าไม่ประสงค์จะเข้าว่าคดีแทนผู้ฟ้องคดี และไม่แจ้งความคืบหน้าของคดีดังกล่าว ทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียสิทธิที่จะได้รับค่าเสียหายจากผู้ถูกฟ้องคดีในคดีดังกล่าว จึงขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรมบังคับคดี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ มีหน้าที่ฟ้องร้องหรือต่อสู้คดีเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ตามมาตรา ๒๒ (๓) แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๕๕๓ การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามคำฟ้องของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำที่ต่อเนื่องจากคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดตามพระราชบัญญัติล้มละลายฯ ซึ่งความรับผิดชอบของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นั้นได้ถูกกำหนดในพระราชบัญญัติล้มละลายฯ ทั้งสิ้น การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นการดำเนินการตามกระบวนการล้มละลายที่มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ ข้อพิพาทในคดีนี้จึงมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ที่จะอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๓๗/๒๕๖๓)

๒.๑.๔ การใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๑.๕ การใช้อำนาจตามพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน

พ.ศ. ๒๕๕๘

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๑.๖ การใช้อำนาจตามพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย

พ.ศ. ๒๕๕๔

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒ การกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่เป็น
การกระทำทางปกครอง และไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

๒.๒.๑ การกระทำทางรัฐบาล

๑) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

กรณีกลุ่มรักษ์เชียงใหม่ (ผู้ฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลจากการรวมตัวกันของประชาชนในพื้นที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ซึ่งเป็นประชาชนที่มีภูมิลำเนาและประกอบอาชีพอยู่ในพื้นที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย และเป็นสมาชิกของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ฟ้องว่า เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กรมทรัพยากรน้ำ เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ดำเนินการแจ้งความเห็นเกี่ยวกับโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแบงไปยังคณะกรรมการแม่น้ำโขง และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยไม่ได้ดำเนินการทักท้วงหรือคัดค้านการดำเนินโครงการ และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการแม่น้ำโขงหรือรัฐบาลไทยเพื่อให้เห็นว่าโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแบงเป็นโครงการที่จะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ประชาชนและชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำโขงในประเทศไทย และไม่ดำเนินการให้ความเห็นต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เห็นว่าไม่ควรทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า หรืออนุมัติให้มีการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแบง เพื่อมิให้เป็นการสนับสนุนให้เกิดโครงการที่จะส่งผลกระทบข้ามพรมแดนต่อประเทศไทย จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ โดยมีคำขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามดำเนินการทักท้วงและคัดค้านการก่อสร้างเขื่อนในลำน้ำโขง โดยเฉพาะเขื่อนปากแบง



ต่อคณะกรรมการแม่น้ำโขง และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมทั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชะลอการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแบงในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จนกว่าจะมีการศึกษาและมีการกำหนดมาตรการที่มั่นใจได้ว่าโครงการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนในประเทศไทย นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ และวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ เห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย บทบาทและอำนาจหน้าที่ของสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย และองค์ประกอบของคณะผู้แทนไทยในคณะมนตรี/คณะกรรมการร่วมในคณะกรรมการแม่น้ำโขง โดยมอบหมายให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำหน้าที่เป็นเลขาธิการสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย และเป็นผู้แทนถาวรไทยในคณะกรรมการร่วมในคณะกรรมการแม่น้ำโขง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทำหน้าที่เป็นสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย มีอำนาจหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางฝ่ายไทยในการประสานงานกับสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขง คณะกรรมการแม่น้ำโขง คณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติประเทศภาคีสมาชิก องค์การลุ่มน้ำนานาชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย เพื่อให้งานโครงการพัฒนาลุ่มน้ำโขงสามารถบรรลุวัตถุประสงค์การพัฒนาลุ่มน้ำโขงอย่างยั่งยืน และดำเนินงานฝ่ายเลขานุการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นคณะกรรมการซึ่งมีองค์ประกอบเป็นผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ทรงคุณวุฒิรวม ๒๓ คน มีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบาย ทำที่และบทบาทของประเทศไทยต่อพันธมิตรตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งเมื่อพิจารณาบทบาทและอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามดังกล่าวแล้วเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามได้รับแต่งตั้งและมีภารกิจดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีภายใต้ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๓๘ และระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การแจ้ง การปรึกษาหารือล่วงหน้า และข้อตกลง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามได้แจ้งความคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะที่มีต่อโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแบงตามแบบตอบกลับ (Reply Form) ไปยังคณะกรรมการร่วมในคณะกรรมการแม่น้ำโขง และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ จึงเป็นการกระทำในนามของรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยที่จะต้องปฏิบัติตามความตกลงหรือพันธกรณีระหว่างประเทศ อันเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามใช้อำนาจทางบริหารของรัฐตามรัฐธรรมนูญกระทำการในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ดังนั้น ข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามละเลยต่อหน้าที่ที่จะต้องใช้อำนาจทางบริหารของรัฐตามรัฐธรรมนูญกระทำการดังกล่าว หรือใช้อำนาจทางบริหารของรัฐตามรัฐธรรมนูญกระทำการดังกล่าวซ้ำ



เกินสมควร จึงมีใช้คดีพิพาทที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๑/๒๕๖๔)

๒) ความสัมพันธ์กับรัฐสภา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓) งานทางนโยบาย

กรณีฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็น ประธานกรรมการบริหารบริษัท ร. ได้มีหนังสือไปยังอธิบดีกรมสรรพากรเพื่อขอให้กำหนด นโยบายหรือมาตรการเพิ่มค่าลดหย่อนภาษีจากเบี้ยประกันชีวิตและค่าใช้จ่ายจากวิชาชีพ เป็นค่าลดหย่อนภาษีธุรกิจของตัวแทนประกันชีวิตและประกันวินาศภัย แต่ไม่ได้รับแจ้งผล การพิจารณา จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้อธิบดีกรมสรรพากรพิจารณา นโยบายหรือมาตรการภาษีจากธุรกิจอุตสาหกรรมประกันภัย โดยเพิ่มค่าลดหย่อนภาษีจาก เบี้ยประกันชีวิต และค่าใช้จ่ายจากวิชาชีพ เป็นค่าลดหย่อนภาษีธุรกิจของตัวแทนประกันชีวิต และประกันวินาศภัย นั้น เมื่อพิจารณาคำฟ้องประกอบคำขอท้ายฟ้องของผู้ฟ้องคดีแล้วพอจะ แปลความได้ว่า ผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์จะขอให้กรมสรรพากร (ผู้ถูกฟ้องคดี) โดยอธิบดี กรมสรรพากร พิจารณาเสนอแนะนโยบายการจัดเก็บภาษีอากรโดยให้กำหนดนโยบายหรือ มาตรการเพิ่มค่าลดหย่อนภาษีจากเบี้ยประกันชีวิตและค่าใช้จ่ายจากวิชาชีพ เป็นค่าลดหย่อน ภาษีธุรกิจของตัวแทนประกันชีวิตและประกันวินาศภัยต่อกระทรวงการคลัง อันเป็นภารกิจของ ผู้ถูกฟ้องคดีตามข้อ ๒ (๒) ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๐ ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ เพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการลดหย่อนภาษีธุรกิจของตัวแทนประกันชีวิตและประกันวินาศภัย ซึ่งแม้ผู้ฟ้องคดีจะอ้างว่าได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร แต่เรื่องราว ที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องปฏิบัติมีลักษณะเป็นการขอให้ดำเนินการเพื่อกำหนด มาตรการลดอัตราภาษีอากรที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากรสำหรับกิจการธุรกิจประกันภัย ซึ่งกรณีการลดอัตราภาษีอากรดังกล่าว มาตรา ๓ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งประมวลรัษฎากร บัญญัติให้ ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และโดยที่ในการตราพระราชกฤษฎีกานั้น เป็นกรณีที่รัฐมนตรี ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติฉบับที่เป็นกฎหมายแม่บทบัญญัติให้ออกพระราชกฤษฎีกานั้น ๑ เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่นำเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนที่พระมหากษัตริย์จะได้ทรงตราเป็นพระราชกฤษฎีกาเพื่อใช้บังคับต่อไปตามมาตรา ๑๗๕



ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เรื่องที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติจึงเป็นกรณี เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการในเชิงนโยบายของฝ่ายบริหารหรือของรัฐบาล เป็นการกระทำ ทางรัฐบาล มิใช่การใช้อำนาจในทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครอง ของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ข้อพิพาทตามคำฟ้องนี้จึงไม่ใช่คดีพิพาท เกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมาย กำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๓๐๓/๒๕๖๓)

๔) การดำเนินกิจการภายในของฝ่ายบริหาร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒.๒ กระบวนการทางนิติบัญญัติ

กรณีฟ้องว่า บทบัญญัติมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง (๔) (ข) แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองฯ ที่บัญญัติให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกด้านนิติศาสตร์ สาขากฎหมายมหาชนเท่านั้นที่จะเป็นผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลปกครอง ชั้นต้น เป็นการกำหนดคุณสมบัติที่ปิดกั้นผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาอื่น จึงฟ้องขอให้ศาล มีคำพิพากษาให้ประธานศาลปกครองสูงสุด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) สำนักงานศาลปกครอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ดำเนินการ เพิกถอนหรือแก้ไขบทบัญญัติมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง (๔) (ข) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เพื่อมิให้ปิดกั้นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกด้านอื่น ๆ เช่น รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ เป็นต้น รวมถึงนิติศาสตร์สาขาอื่น ๆ นอกจาก สาขากฎหมายมหาชน ในการเป็นผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลปกครอง ชั้นต้น นั้น บทบัญญัติของกฎหมายและการแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวเป็นกฎหมาย ระดับพระราชบัญญัติ อันถือเป็นกระบวนการทางนิติบัญญัติ มิใช่การกระทำทางปกครอง อันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมาย หรือจากการดำเนินกิจการทางปกครอง ของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ศาลปกครองจะมีอำนาจกำหนดคำบังคับได้ กรณีจึงไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๑๔๖/๒๕๖๔)



๒.๒.๓ การพิพากษาของศาลและการบังคับคดีตามคำพิพากษา

กรณีผู้ฟ้องคดีทั้งสองในฐานะผู้จัดการมรดกของนาย ป. นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขา ประเวศ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาประเวศ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ที่สั่งยกเลิกการเพิกถอนรายการจดทะเบียนนิติกรรมการซื้อขายที่ดินของนาย ป. จำนวน ๙ แปลง โดยหมายเหตุในสารบัญญัตจดทะเบียนในโฉนดที่ดินทั้ง ๙ ฉบับ ว่าการหมายเหตุเพิกถอนรายการจดทะเบียนนี้ถูกยกเลิกเนื่องจาก นาย อ. เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ คดีหมายเลขดำที่ ๓๘๕๑/๒๕๕๐ หมายเลขแดงที่ ๒๐๑๔/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ได้ขอสละสิทธิในการบังคับคดีตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ดังกล่าวที่เพิกถอนนิติกรรมซื้อขายที่ดินโฉนดที่ดินพิพาททั้ง ๙ แปลง และได้ยื่นคำร้องต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ขอให้ยกเลิกการเพิกถอนรายการจดทะเบียนขายที่ดินพิพาทรวม ๙ โฉนดดังกล่าว เพื่อให้รายการจดทะเบียนยังคงมีอยู่เหมือนเดิมก่อนศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษา นั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการบันทึกในสารบัญญัตจดทะเบียนหลังโฉนดที่ดินทั้ง ๙ แปลง ว่า การหมายเหตุเพิกถอนรายการจดทะเบียนนี้ได้ถูกยกเลิกแล้ว เนื่องจากโจทก์ผู้ชนะคดีได้สละสิทธิและไม่ติดใจบังคับคดีต่อศาลและได้ยกเลิกคำขอที่ขอให้เจ้าพนักงานที่ดินหมายเหตุการเพิกถอนตามคำพิพากษา ตามคำขอลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เป็นการดำเนินการตามคำขอของเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ที่แถลงขอสละสิทธิและไม่ติดใจการบังคับคดีต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ซึ่งเป็นศาลที่พิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีในชั้นต้น การกระทำดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นขั้นตอนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีในคดีเดิมอันเป็นกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง ไม่ใช่การใช้อำนาจทางปกครองหรือดำเนินการทางปกครองที่จะอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ หากผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่า การที่นาย อ. ในฐานะเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ได้แถลงขอสละสิทธิการบังคับคดี และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการตามคำขอของเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ที่แถลงขอสละสิทธิและไม่ติดใจการบังคับคดี เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก็ชอบที่จะว่ากล่าวกันในชั้นบังคับคดีในคดีเดิมซึ่งเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรม (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๓/๒๕๖๔)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาของศาลจังหวัดลพบุรี ในคดีหมายเลขแดงที่ ๑๔๘/๒๕๕๙ ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีประกาศขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๔๘๕๒ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๔๘๕๕ ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี



จังหวัดลพบุรี ของผู้ฟ้องคดีเพื่อชำระหนี้ตามคำพิพากษาดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดราคาประเมินทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีต่ำกว่าความเป็นจริง จึงได้ยื่นหนังสือต่อศาลจังหวัดลพบุรี ขอให้มีการสั่งระงับการขายทอดตลาดดังกล่าว แต่ไม่ได้รับการพิจารณา หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้ร้องเรียนต่อสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินและมีหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีระงับการขายทอดตลาดที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว แต่ไม่ได้รับการพิจารณา จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีระงับการขายทอดตลาด เพิกถอนคำสั่งบังคับคดีและประกาศดังกล่าว นั้น คำฟ้องที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และขอให้เพิกถอนประกาศเจ้าพนักงานบังคับคดีของผู้ถูกฟ้องคดีที่พิพาท แม้จะเป็นการดำเนินการของเจ้าพนักงานบังคับคดี ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี และเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ก็ตาม แต่การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ดังกล่าว นั้น เป็นการกระทำที่สืบเนื่องมาจากการบังคับคดีทางแพ่งตามคำพิพากษาของศาลยุติธรรม ซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค ๔ ลักษณะ ๒ ว่าด้วยการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะ กรณีจึงมิใช่คดีพิพาทที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๗๔/๒๕๖๔)

๒.๒.๔ การดำเนินกิจการทางศาสนาและการปกครองสงฆ์

๑) การดำเนินกิจการทางศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) การปกครองสงฆ์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒.๕ กระบวนการยุติธรรมทางอาญา

๑) การออกหมายเรียก

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) การจับกุม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓) การปรับ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔) การปล่อยชั่วคราว

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕) การสอบสวนและการเสนอความเห็น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๖) การขออายัดตัวผู้ต้องหา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๗) การยึดหรืออายัดทรัพย์สิน

โดยที่พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยการกำหนดมาตรการต่าง ๆ ได้แก่ มาตรการในการตรวจสอบทรัพย์สินที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด การยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบทรัพย์สิน และการยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งมาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการที่กฎหมายกำหนดขึ้นเพื่อป้องกันมิให้มีการโอน ยักย้าย ซุกซ่อน หรือกระทำการอื่นใดในลักษณะเดียวกันต่อทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด และเป็นขั้นตอนที่นำไปสู่การยื่นคำร้องของพนักงานอัยการต่อศาลยุติธรรมเพื่อให้ศาลไต่สวนและสั่งริบทรัพย์สินนั้นต่อไป อันเป็นหลักประกันว่าหากศาลได้ไต่สวนคำร้องที่พนักงานอัยการยื่นขอให้ศาลสั่งริบทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด แล้วเห็นว่าคดีมีมูลว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ก็จะต้องมีทรัพย์สินให้ศาลสั่งริบ อันเป็นการลงโทษทางอาญาตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง (๕) แห่งประมวลกฎหมายอาญา การดำเนินการตามพระราชบัญญัติดังกล่าวจึงเป็นกระบวนการต่อเนื่องกับการดำเนินกระบวนการ



ยุติธรรมทางอาญาในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งหากผู้มีส่วนได้เสียหรือเจ้าของทรัพย์สินเห็นว่า ทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัดไว้ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ก็ชอบที่จะยื่นคำร้องต่อศาลยุติธรรมเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งคืนทรัพย์สินดังกล่าวได้ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน หรือในกรณีที่ไม่ได้มีการฟ้องคดีต่อศาล ผู้มีส่วนได้เสียหรือเจ้าของทรัพย์สินก็ชอบที่จะดำเนินการขอให้คืนทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัดไว้แก่ตนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๒ วรรคสอง และมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ดังนั้น การที่คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ใช้อำนาจตามมาตรา ๑๖ (๓) (๔) และมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ ออกคำสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการใช้อำนาจในการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซึ่งไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ข้อพิพาทตามคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีในส่วนที่มีคำขอให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับการใช้อำนาจในการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซึ่งไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า ได้รับความเสียหายจากการยึดหรืออายัดทรัพย์สินดังกล่าว ขอให้ศาลปกครองมีคำสั่งให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ คืนทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดแก่ผู้ฟ้องคดี ก็เป็นความเสียหายที่เกิดจากการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่อันสืบเนื่องจากการใช้อำนาจในการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา มิใช่คดีปกครองที่ศาลปกครองจะมีอำนาจพิจารณาพิพากษาได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ทั้งนี้ ตามนัยคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๗๒/๒๕๕๑ และที่ ๓๕๓/๒๕๕๖ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๖๖๓/๒๕๖๓ ที่ คร.๒๘๔/๒๕๖๓ และที่ คร.๒๘๕/๒๕๖๓ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๘) การแจ้งความร้องทุกข์และการดำเนินคดีอาญา

กรณีฟ้องว่า ได้รับความเสียหายจากการที่พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเขาดินไม่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่กรณีผู้ฟ้องคดีและคู่กรณีประสบอุบัติเหตุเฉี่ยวชนกัน ทำให้ผู้ฟ้องคดีถูกคู่กรณีฟ้องเป็นคดีแพ่งต่อศาลแขวงราชบุรี ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันละเมิดจนกว่าจะชำระเสร็จ นั้น กรณีดังกล่าวเป็นการฟ้องว่าพนักงานสอบสวนไม่ดำเนินการ



ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซึ่งมีใช้คดีพิพาทที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม และแม้ผู้ฟ้องคดีจะได้ใช้สิทธิยื่นคำขอต่อผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐเพื่อให้ชดใช้ค่าเสียหายจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งปฏิเสธไม่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ฟ้องคดีมีสิทธิร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่เมื่อสิทธิร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีเป็นคดีที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองดังที่ได้วินิจฉัยมาแล้วข้างต้น ผู้ฟ้องคดีจึงต้องฟ้องคดีนี้ต่อศาลยุติธรรมตามมาตรา ๑๐๖ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๑๒/๒๕๖๔)

กรณีที่เทศบาลตำบลสุเทพ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรช้างเผือก ให้ดำเนินคดีอาญากับผู้ฟ้องคดี ฐานปลอมเอกสารราชการและใช้เอกสารราชการปลอม แต่ปรากฏว่าพนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่มีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องผู้ฟ้องคดีตามข้อหาดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายอันเป็นการละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดี นั้น การร้องทุกข์กล่าวโทษผู้ฟ้องคดีต่อพนักงานสอบสวนของผู้ถูกฟ้องคดีถือเป็นการใช้สิทธิของผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะผู้เสียหายตามที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หากใช่เป็นการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือเป็นการดำเนินกิจการทางปกครองแต่อย่างใดไม่ การฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าวนี้ จึงมิได้เกิดจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมาย หรือจากกฎ คำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งอื่น หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ที่อยู่ในอำนาจการพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับมาตรา ๑๙๗ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หากแต่เป็นคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมตามมาตรา ๑๙๔ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๑๙/๒๕๖๔)



กรณีฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเดชอุดมที่สอบสวนผู้ฟ้องคดี ในข้อหาร่วมกันละเมิดสิทธิของผู้อื่นเพื่อการค้ำหาทำไร โดยการทำซ้ำ ดัดแปลง ขยาย เสนอขยาย มีไว้เพื่อขาย ซึ่งงานดนตรีกรรม สิ่งบันทึกเสียง โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเดชอุดม ได้มีความเห็นสั่งฟ้อง และพนักงานอัยการจังหวัดเดชอุดมมีความเห็นสั่งฟ้องเช่นกัน ต่อมาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง (ศาลจังหวัดเดชอุดม) พิพากษายกฟ้อง ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องขอให้ศาลปกครองมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนดังกล่าวเป็นไปตามนัยบทนิยามคำว่า “การสอบสวน” ตามมาตรา ๒ และมาตรา ๑๓๑ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ที่ต้องรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์การกระทำผิดของผู้ถูกกล่าวหาและเพื่อนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ และเมื่อพนักงานสอบสวนเห็นว่าดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วเสร็จ จึงจะสรุปสำนวนส่งต่อพนักงานอัยการ ทั้งนี้ โดยต้องทำความเห็นควรสั่งฟ้องหรือควรไม่สั่งฟ้องตามมาตรา ๑๔๐ แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว กรณีตามคำฟ้องจึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้อำนาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา อันเป็นการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่มีกฎหมายพิเศษกำหนดขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติไว้เป็นการเฉพาะ มิใช่เป็นการใช้อำนาจในทางปกครองตามกฎหมายหรือดำเนินกิจการทางปกครองตามที่มาตรา ๑๙๗ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ บัญญัติไว้ให้เป็นอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งของศาลปกครอง กรณีจึงมิใช่คดีพิพาทที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๑๒๔/๒๕๖๔)

๙) การส่งผู้ร้ายข้ามแดน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑๐) อื่น ๆ

กรณีผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดี) ผ่านสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ขอให้มาตรการพิเศษในการคุ้มครองพยานตามมาตรา ๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ จากกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้แจ้งข้อมูลการทุจริตในภาครัฐของผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติและพวก



ต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ แต่ไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาจากผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้ใช้มาตรการพิเศษในการคุ้มครองพยานกับผู้ฟ้องคดี นั้น การขอใช้มาตรการพิเศษในการคุ้มครองพยานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้พยานอาจยื่นคำร้องต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย เพื่อขอใช้มาตรการพิเศษในการคุ้มครองพยาน วรรคสอง บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายพิจารณาสั่งการโดยด่วน มาตรา ๒๐ บัญญัติให้ในกรณีที่ผู้ได้รับคำสั่งตามมาตรา ๙ อันมิใช่คำสั่งของศาล ไม่พอใจคำสั่งดังกล่าว ให้มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งนั้นโดยยื่นเป็นคำร้องต่อศาลยุติธรรมชั้นต้น ซึ่งมีใช้ศาลแขวงและมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาหรือศาลทหารชั้นต้น ที่มีเขตอำนาจเหนือคดีนั้น และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่น และการพิจารณาคำร้องขอใช้มาตรการพิเศษในการคุ้มครองพยาน พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า เมื่อรัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายได้รับคำร้องแล้ว ให้พิจารณาสั่งการโดยด่วน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่รับคำร้องจากสำนักงานคุ้มครองพยาน วรรคสอง กำหนดว่า หากรัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายไม่พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าสั่งไม่รับคำร้อง ดังนั้น การมีคำสั่งให้ใช้มาตรการพิเศษในการคุ้มครองพยานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซึ่งมีกฎหมายและระเบียบกำหนดไว้เป็นการเฉพาะแล้ว จึงมิใช่การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๓๒๐/๒๕๖๓)

๒.๒.๖ กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง

แม้ว่าคำสั่งของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดภูเก็ต (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ที่รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัท พ. จะเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่โดยที่บริษัท พ. เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดซึ่งได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการเพื่อแสวงหากำไรและเกี่ยวข้องกับคนจำนวนมาก รัฐจึงกำหนดให้การก่อตั้ง การดำเนินกิจการ ตลอดจนการเลิกกิจการของนิติบุคคลต้องเป็นไปตามขั้นตอนและจดทะเบียน หากมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญก็ต้องนำความไปแจ้งต่อนายทะเบียนเพื่อจดทะเบียนแก้ไข เพื่อเป็นการรับรองสิทธิว่า บริษัทจำกัดนั้นเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย มีความสามารถที่จะทำ



นิติกรรมได้ และเพื่อเปิดเผยให้บุคคลภายนอกได้รับรู้ถึงสถานะ อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทจำกัดนั้น ๆ ซึ่งการที่นายทะเบียนจะดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัท ย่อมต้องพิจารณาโดยยึดถือมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญตามมาตรา ๑๑๕๑ ประกอบกับมาตรา ๑๑๕๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น การที่ศาลปกครองจะวินิจฉัยในประเด็นที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัท พ. ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ขอบด้วยกฎหมายหรือไม่ นั้น ศาลต้องพิจารณาให้มีความก่อนว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ และมติที่ประชุมที่ให้ถอดถอนผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทขอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ข้อพิพาทที่แท้จริงเกี่ยวกับการรับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัทดังกล่าว จึงเป็นข้อพิพาทระหว่างผู้ถือหุ้นด้วยกัน ข้อพิพาทในคดีนี้จึงไม่ใช่คดีพิพาทที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๒๖๐/๒๕๖๓)

กรณีฟ้องว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีร่วมกับกลุ่มบุคคลอื่นซื้อขายหุ้นบริษัท ก. (หุ้น AJD) โดยรู้เห็นหรือตกลงกันอันมีลักษณะเป็นการอำพรางหรือต่อเนื่องกัน เพื่อให้ราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้น AJD ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๒๔๓ (๑) ประกอบกับมาตรา ๒๔๔ และมาตรา ๒๔๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และคณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) เห็นชอบให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการบังคับใช้มาตรการลงโทษทางแพ่ง โดยกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินค่าปรับทางแพ่ง จำนวน ๗๙,๔๒๕,๗๓๒.๑๙ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยมาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้ฟ้องคดีที่กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าปรับทางแพ่ง และเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ที่เห็นชอบให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการบังคับใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้ฟ้องคดี นั้น แม้ว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีมติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการบังคับใช้มาตรการลงโทษทางแพ่ง โดยกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินค่าปรับทางแพ่งดังกล่าว จะเป็นการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดก็ตาม แต่หากผู้ฟ้องคดีไม่ยินยอมที่จะปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งข้างต้นแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหน้าที่ที่จะต้องยื่นฟ้องผู้ฟ้องคดีต่อศาลเพื่อกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งแก่ผู้ฟ้องคดีต่อไป ตามมาตรา ๓๑๗/๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และในการดำเนินการทางศาลเกี่ยวกับมาตรการลงโทษทางแพ่งดังกล่าวนี้ มาตรา ๓๑๗/๑๔ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน กำหนดให้ยื่นฟ้องต่อศาลแพ่งและให้นำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับแก่การพิจารณา

การพิพาท และการบังคับคดี โดยอนุโลม ดังนั้น ข้อพิพาทตามคำฟ้องจึงเป็นกรณีที่กฎหมายได้กำหนดวิธีการในการบังคับให้ชดใช้ค่าปรับทางแพ่งไว้โดยเฉพาะและกำหนดเขตอำนาจศาลในการพิจารณาพิพาทคดีไว้โดยเฉพาะแล้ว หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่ามติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบังคับใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งตามมติดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก็ชอบที่จะยกเป็นข้อต่อสู้ได้ในศาลยุติธรรม ศาลปกครองจึงไม่อาจรับคำฟ้องคดีนี้ไว้พิจารณา (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๓๖๙/๒๕๖๓ และที่ คร.๓๗๐/๒๕๖๓ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

กรณีฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ไปทำการตรวจยึดที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๒๗ ตำบลหลุมดิน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี และบ้าน ๒ ชั้น ของผู้ฟ้องคดี เพื่อขายทอดตลาด ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้โต้แย้งว่า บ้าน ๒ ชั้นดังกล่าวไม่ได้ตั้งอยู่บนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๒๗ แต่อยู่ในที่ของกรมเจ้าท่า แต่เจ้าหน้าที่ก็ยังนำบ้านของผู้ฟ้องคดีไปขายทอดตลาดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายอันเป็นการละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้อธิบดีกรมบังคับคดี (ผู้ถูกฟ้องคดี) ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี ตามคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการฟ้องในเรื่องความรับผิดทางละเมิดที่ตกแก่เจ้าพนักงานบังคับคดีในกรณีเจ้าพนักงานบังคับคดีได้กระทำการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และเป็นเรื่องความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ การใช้สิทธิฟ้องคดีตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าโดยบุคคลใด จึงอยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมตามมาตรา ๒๘๕ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กรณีจึงหาใช่เป็นคดีปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพาทหรือมีคำสั่งของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๑๒๕/๒๕๖๔)

เมื่อพิจารณาคำบรรยายฟ้องและคำขอท้ายคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีที่ขอให้ศาลมีคำพิพากษาว่าที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๒๗๒๕ เป็นที่ดินของวัด ข. (ผู้ฟ้องคดี) รวมทั้งขอให้เพิกถอนนิติกรรมการโอนขายที่ดินตามโฉนดที่ดินดังกล่าวระหว่างนาย ล. กับนาง จ. เพิกถอนการรวมและหรือการแบ่งแยกโฉนดที่ดินระหว่างโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๒๗๒๕ กับโฉนดที่ดินแปลงอื่นทั้งหมด และขอให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี สาขาพระพุทธรบาท (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๒๗๒๕ เป็นผู้ฟ้องคดีแล้ว เป็นกรณีที่ศาลจะต้องวินิจฉัยในประเด็นหลักแห่งคดีว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามที่กล่าวอ้างดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร และการที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๒๗๒๕ เป็นที่วัด เป็นศาสนสมบัติของแผ่นดิน เมื่อมีการส่งมอบและรับมอบที่ดินกันตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ย่อมตกเป็นของแผ่นดิน ก็มีลักษณะเป็นการโต้แย้งเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ว่าใคร



มีสิทธิดีกว่ากันระหว่างผู้ฟ้องคดีกับนาย ล. และนาง จ. ซึ่งเป็นข้อพิพาทระหว่างเอกชนด้วยกันเอง อันเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมที่จะต้องพิจารณาตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะต้องจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๒๗/๒๕ เป็นผู้ฟ้องคดี หรือไม่ นั้น ก็เป็นขั้นตอนภายหลังจากที่ศาลได้มีคำวินิจฉัยเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวแล้ว คดีนี้จึงไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๙/๒๕๖๔)

๒.๒.๗ การปฏิบัติหน้าที่ทั่วไป

๑) การรักษาพยาบาล

กรณีฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งเจ็ด ไม่สามารถควบคุมและดูแลแพทย์และพยาบาลของโรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลสุขุมวิท โรงพยาบาลมิชชั่น โรงพยาบาลยันฮี โรงพยาบาลสมุทรปราการ โรงพยาบาลพญาไท โรงพยาบาลพานทอง และโรงพยาบาลศิริรินทร์ ทำให้แพทย์และพยาบาลดังกล่าวมีการทุจริตการรักษาต่อผู้ป่วย ไม่สามารถดูแลรักษาอาการเจ็บป่วยของผู้ฟ้องคดีให้หายขาดได้และให้การรักษาโดยไม่เป็นไปตามมาตรฐานหลักวิชาชีพ กล่าวคือ ไม่ส่งตัวผู้ฟ้องคดีไปพบแพทย์เฉพาะทางและแพทย์ศัลยกรรมกระดูก จนส่งผลกระทบต่ออาการดำรงชีพและการประกอบอาชีพตามปกติของผู้ฟ้องคดี อีกทั้ง แพทย์ผู้ทำการรักษาก็ไม่ยินยอมออกใบรับรองแพทย์ตามอาการเจ็บป่วยจริง แต่กลับออกใบรับรองแพทย์ว่าผู้ฟ้องคดีมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับความเป็นธรรมในการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด และไม่ได้รับค่าตอบแทนผู้เสียหายตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ และตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กระทรวงสาธารณสุข (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และสำนักงานประกันสังคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ประสานกับโรงพยาบาลยันฮีให้รักษาศัลยกรรมใบหน้าของผู้ฟ้องคดีให้เป็นเหมือนเดิม รักษากระดูกคอและส่วนอื่น ๆ ที่แตกหักให้สามารถทำงานหนักได้ตามปกติ รวมทั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑๐ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕)



จ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอื่น ๆ ค่าเสียเวลาดำเนินคดี ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเดินทาง พร้อมดอกเบี้ย และค่าขาดประโยชน์นำมาหาได้ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเงินจำนวน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท นั้น โดยที่การรักษาพยาบาลของแพทย์ ตลอดจน การดำเนินการของเจ้าหน้าที่พยาบาลของโรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาล เลิดสิน โรงพยาบาลสุขุมวิท โรงพยาบาลมิชชั่น โรงพยาบาลยันฮี โรงพยาบาลสมุทรปราการ โรงพยาบาลพญาไท โรงพยาบาลพานทอง และโรงพยาบาลศิริรินทร์ เป็นเพียงการปฏิบัติหน้าที่ ตามปกติทั่วไปในการให้บริการสาธารณะเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ไม่ใช่การกระทำ อันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งอื่น หรือจาก การละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้า เกินสมควร เมื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี จึงไม่ใช่คดีพิพาทที่อยู่ในอำนาจพิจารณา พิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๑๔/๒๕๖๔)

๒) การขั้บรรณ

กรณีฟ้องว่า บุตรของผู้ฟ้องคดีได้เสียชีวิตจากการขับขีรถจักรยานยนต์ เฉี่ยวชนกับรถขนขยะซึ่งมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ เจ้าหน้าที่ในสังกัดของกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑) เป็นผู้ขับขี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้า ร่วมกันหรือแทนกันชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีอันเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ นั้น โดยที่คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบละเมิดที่อยู่ในอำนาจพิจารณา พิพากษาของศาลปกครอง นอกจากจะต้องมีคู่กรณีอย่างน้อยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงาน ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้ว คดีดังกล่าวจะต้องเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำ ละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งอื่น หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมาย กำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ อีกด้วย เมื่อมูลเหตุแห่งความรับผิด ทางละเมิดในคดีนี้เกิดจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ขับรถขนขยะเพื่อจัดเก็บขยะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ โดยทั่วไปเท่านั้น มิใช่การปฏิบัติหน้าที่โดยใช้อำนาจตามกฎหมายแต่อย่างใด คดีนี้จึงมิใช่ คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจาก การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือจากกฎ คำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งอื่น หรือจากการละเลย ต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรที่จะอยู่

